

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील की क्षेत्राधिकारिता

सिविल अपील संख्या 1141/2023

(एसएलपी (सी) संख्या 27252/2019 से उत्पन्न)

डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

अपीलार्थी (गण)

बनाम

देवर्ष नाथ गुप्ता और अन्य

प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

अनुमति प्रदान की गई।

2. इसमें शामिल एक संक्षिप्त बिंदु को ध्यान में रखते हुए, अंततः हमने इसी चरण में विपक्षी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. अपीलकर्ता-डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा¹ ने सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 871/2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश 21.05.2019 दिनांकित से व्यथित होकर यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1² और 2 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें विभिन्न परीक्षकों के माध्यम से

¹ एतस्मिन्पश्चात् 'अपीलार्थी-विश्वविद्यालय' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

² एतस्मिन्पश्चात् 'रिट याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

फिजियोलॉजी विषय के पेपर-॥ की पुनर्मूल्यांकन आदेश के लिए परमादेश की रिट जारी करने की मांग की गई है और यदि पुनर्मूल्यांकन से अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित परिणाम को स्वीकार किया जाए।

3.1. उपर्युक्त रिट याचिका पर विचार करते हुए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने तीन विभिन्न परीक्षकों से प्रश्नगत उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया और यह देखने के बाद कि तीन विभिन्न परीक्षकों द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के अंक सामान्य तौर पर समान थे, लेकिन मूल अंकों से बहुत अधिक थे, आदेश दिया कि तीन परीक्षकों द्वारा इस प्रकार दिए गए अंकों का औसत फिजियोलॉजी के उक्त पेपर-॥ के संबंध में रिट याचिकाकर्ता को दिया जाए। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये की राशि में लागत अधिनिर्णीत करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को कानूनी रूप से उपबंधित ऐसी जांच के बाद संबंधित परीक्षक से राशि वसूल करने की स्वतंत्रता प्रदान की। फिर भी, उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि यदि कोई छात्र जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निर्णय की एक प्रति उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभागों के सचिवों को इस मामले को देखने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाए कि मूल्यांकनकर्ताओं को 'यथोचित कुशल तरीके से' तैनात किया गया था।

4. रिट याचिका की विषय-वस्तु, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति और वर्तमान अपील में चुनौती के संदर्भ में, हम संक्षेप में प्रासंगिक पृष्ठभूमि के पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं:-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4.1 इस मामले के रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रत्यर्थी संख्या 1), अपीलार्थी-विश्वविद्यालय से संबद्ध एस. एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम का छात्र होने के नाते दिसंबर, 2018 में आयोजित एम.बी.बी.एस. परीक्षा में शामिल हुआ। कथित परीक्षा के परिणाम में, रिट याचिकाकर्ता को 600 में से 344 अंक प्राप्त करने के बाद भी असफल घोषित किया गया था, क्योंकि फिजियोलॉजी के पेपर-॥ में, उसे 50 में से केवल 6 अंक मिले थे।

4.2. इस प्रकार दिए गए अंकों से असंतुष्ट, रिट याचिकाकर्ता ने फिजियोलॉजी के कथित पेपर-॥ की उत्तर पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त की और अंकों की जांच और उत्तर पुस्तिका की पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन किया। जब अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निम्नलिखित राहत की मांग की:-

“क. याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों के माध्यम से दोबारा जांचने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देशित करने के लिए परमादेश की एक रिट जारी करें ताकि एमबीबीएस (प्रथम-प्रोफ) परीक्षा 2018 के लिए फिजियोलॉजी पेपर- ॥ विषय के लिए याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय भी प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की कृपा करें कि यदि पुनर्मूल्यांकन में याचिकाकर्ता के अंक बढ़े हैं तो जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है संशोधित परिणाम भी निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ख. मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य उपयुक्त रिट, जैसा यह माननीय न्यायालय ठीक और उचित समझे आदेश या निर्देश जारी करे।

ग. याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत।”

5. अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न थे जिनमें से पहले 4 प्रश्न वर्णनात्मक प्रकृति के थे जिनमें से प्रत्येक के 10 अंक थे; और 5 वां प्रश्न दो भागों में विभाजित है, जिसके लिए प्रत्येक 5 अंकों के संक्षिप्त नोट्स की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने आगे इस तथ्य पर ध्यान दिया कि रिट याचिकाकर्ता को दी गई उत्तर पुस्तिका की प्रति के अनुसार, वस्तुतः परीक्षक द्वारा इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था और विचार किए, अचानक तीन उत्तरों के संबंध में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए थे। उत्तर पुस्तिका के परिशीलन और पक्षकारों की ओर से किए गए तरेकों पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 12 अप्रैल, 2019 दिनांकित में अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को नोटिस दिया कि इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और निष्पक्ष परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया को अपनाना समीचीन भी माना। तदनुसार, और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं के तीन सेट तैयार किए गए और उन्हें तीन अलग-अलग परीक्षकों को भेजा गया, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और निष्पक्ष मूल्यांकन में क्रमशः 19, 20 और 21 अंक प्रदान किए। मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों में भौतिक विसंगति पाए जाने के बाद, विशेष रूप से उक्त तीन निष्पक्ष परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों (आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 15 और 16 में) में अपने प्रभाव और निष्कर्षों के हिस्से का उल्लेख किया:—

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

“15. उपर्युक्त तीन परीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन सामान्य तौर पर समान है और उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन में कोई विशेष अंतर नहीं है। दिए गए मूल अंकों में, याचिकाकर्ता को प्रश्न 1, 3 और 4 में से प्रत्येक में 2 अंक दिए गए हैं, जबकि प्रश्न 2, 5 (ए) और 5 (बी) में सभी तीन परीक्षकों, जिन्होंने इस न्यायालय के आदेश के तहत मूल्यांकन किया है, ने याचियों को उचित रूप से अच्छे या कुछ अंक दिए हैं। यहां तक कि प्रश्न 1, 3 और 4 पर भी मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंक इन तीन परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के आसपास भी नहीं हैं।

16. चूंकि, हमने उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि देखी है, जिसे याचिकाकर्ता ने अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त किया है और पाया है कि वास्तव में यह कॉपी जाँची नहीं गई है और यह स्पष्ट था कि परीक्षक ने बिना विचार किये अंक दिए हैं और अब रिपोर्ट में तीन विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन से सुरक्षित हैं।”

6. इसके पश्चात्, प्रस्तर 17 से 28 में, उच्च न्यायालय ने इसकी व्यथा और निराशा को व्यक्त किया कि ऐसे गैर-जिम्मेदाराना और उपेक्षापूर्ण परीक्षक के कारण एक आरंभिक व्यावसायिक छात्र को कष्ट उठाना पड़ा, जिसने बिना विचार किए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने की परवाह नहीं की और फिर, अवलोकन किया कि मामले के तथ्य अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय की ओर से दक्षता और पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाते हैं। उच्च न्यायालय ने छात्रों के कैरियर और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न टिप्पणियां की और ऐसी कमियों को दूर किया जहां परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर नहीं थे। उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक को दी गई स्थिति के संबंध में भी व्यापक टिप्पणियां की और कहा कि वर्तमान मामले के संबंध में परीक्षक जैसे व्यक्तियों द्वारा शिक्षकों में पारंपरिक विश्वास को समाप्त किया जा रहा है। फिर भी,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

उच्च न्यायालय ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की कि कैसे अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का चयन किया गया था, जबकि इस बात पर बल दिया कि एक भी छात्र के भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर फिर से विचार किया और पाया कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को रिट याचिकाकर्ता को उक्त तीन परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों का औसत देने से उसे फिजियोलॉजी के कथित पेपर-॥ में 20 अंक दिए गए हैं, और उसे तदनुसार आगे की परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश देना उचित है।

7. उपर्युक्त चर्चा के पश्चात्, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा प्रथमतः संदेय 1 लाख रुपए की राशि में रिट याचिकाकर्ता को खर्चा अधिनिर्णीत करने के लिए कार्यवाही आरंभ की जिसमें परीक्षक से राशि वसूल करने की स्वतंत्रता थी। उच्च न्यायालय ने यह उम्मीद और विश्वास व्यक्त किया कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय उचित कदम उठाएगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऐसे परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात न किया जा सके। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी प्रावधान किया कि यदि कोई छात्र, जो पिछले तीन वर्षों में अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उसे पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना था, तो अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय संविधि में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था। निर्णय की एक प्रति संबंधित विभागों के सचिवों को इस आवश्यकता के साथ अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं को सख्त निर्देशों के साथ 'उचित रूप से कुशल तरीके से' तैनात किया जाए ताकि परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से असावधानी/लापरवाही के कारण कोई भी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

छात्र प्रभावित न हो। हम आक्षेपित आदेश के अंतिम प्रस्तरों को उपयोगी रूप से इस प्रकार पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:-

“29. इस मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हमारे पास इस न्यायालय के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए तीन परीक्षकों के औसत अंक देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे फिजियोलॉजी, पेपर-II में 20 अंक दिए गए हैं और तदनुसार उसके अंक पत्र और परिणाम को सही करें और उसे तदनुसार आगे की परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दें।

30. हम याची को 1,00,000/- रुपए (अर्थात् एक लाख रुपए) की लागत अधिनिर्णीत करना भी उचित समझते हैं, जो कि प्रथमतः आगरा विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा, किन्तु उसे विधि के अनुसार जांच कराकर संबंधित परीक्षक से राशि वसूल करने की स्वतंत्रता होगी।

31. हमें उम्मीद और विश्वास है कि आगरा विश्वविद्यालय अब उचित कदम उठाएगा ताकि भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऐसे गैर-जिम्मेदाराना, विवेकहीन, लापरवाह परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता तैनात न किए जाएं, चाहे वह व्यावसायिक परीक्षा हो या सामान्य विषय या अन्य।

32. हम यह भी प्रावधान करते हैं कि यदि कोई छात्र, जो पिछले तीन वर्षों में आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुआ था, वर्तमान मामले को चित्रण के रूप में लेते हुए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है, तो आगरा विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करेगा और ऐसे मामलों को केवल इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन के लिए अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

33. इस निर्णय की प्रति प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) के साथ-साथ सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को भी अग्रेषित की जाए, ताकि वे भी इस मामले को देख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता उचित रूप से कुशल तरीके से नियुक्त किए जाएं और सख्त निर्देश दिए जाएं ताकि परीक्षकों /मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से लापरवाही/लापरवाही आदि के कारण कोई भी छात्र प्रभावित न हो।"

8. पूर्वोक्त निर्देशों और आवश्यकताओं से व्यथित, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह देखा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 25.11.2019 को अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने 21.05.2019 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। हमें सूचित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा इस तरह के स्थगन आदेश को पारित करने से पहले, 21.05.2019 के आक्षेपित स्थगन आदेश पर अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय में कुछ अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं और उसमें, उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन के लिए स्थगन आदेश पारित किए। चाहे जो भी हो, हम किसी अन्य आदेश पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।

9. हमने 21.05.2019 के आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई टिप्पणियों और निर्देशों के संबंध में पक्षकारों के अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9.1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में अपनाई गई प्रक्रिया और जारी किए गए निर्देश अनियंत्रित हैं, और विधि की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विश्वविद्यालय का कानून उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, तो उच्च न्यायालय के निर्देश व्यावहारिक रूप से विश्वविद्यालय अधिनियम को निरर्थक बना देते हैं और यह कानून में अनुज्ञेय नहीं रहता है। **हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अन्य: (2010) 6 एससीसी 759** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रश्न पत्र व्यक्तिपरक होने के कारण, विभिन्न परीक्षकों की मार्किंग शैली और तरीके की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र का मामला नहीं रहा है जहां संभावित विकल्पों में से केवल एक उत्तर सही हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मूल परीक्षक ने, वास्तव में, कोई अंक नहीं देते हुए, अन्य उत्तरों में दिए गये अंक, जो 'शून्य' अंक देने के बराबर थे और अंक देने की उनकी शैली को मूल्यांकन के गैर-जिम्मेदाराना तरीके के रूप में नहीं लिया जा सकता था। विद्वत अधिवक्ता ने रन विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एससीसी 357 में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंब किया है।

10. इसके विपरीत, रिट याचिकाकर्ता (प्रत्यर्थी नं. १) के विद्वत अधिवक्ता ने इस प्रतिवेदन के साथ आक्षेपित आदेश का विधिवत समर्थन किया है कि जब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था तो उससे न्यायालय में जाने की अपेक्षा की गई थी और वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका का उचित रूप से मूल्यांकन आदेश में अपने कर्तव्य में परीक्षक के विफल होने का मामला

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

था। विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

11. विरोधी दलीलों पर उत्सुकता से विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, जबकि हम मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश के पैरा 29 में रिट याचिकाकर्ता को दी गई मूल राहत को बदलने के लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन, हमने ऐसा नहीं किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देश और शासनादेश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

12. जहां तक पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः उद्धृत किया जा सकता है:

12.1. मुकेश ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया: -

“24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार सेठ [(1984) 4 एस. सी. सी. 27: ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1543] में विस्तार से विचार किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, इस आशय का एक निदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे यह भी अवधारित किया है कि यहां तक कि नियमों/विनियमों में शामिल किए गए नीतिगत निर्णय को भी, जिसमें पुनः जाँच/सत्यापन/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि यह साबित करने का आधार न हो कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 39-40 और 42, पैराग्राफ 14 और 16)

“14. यह विशेष रूप से विधायिका और उसके प्रतिनिधि के क्षेत्राधिकार के तहत है कि नीति के मामले के रूप में, विधि के प्रावधानों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है और नियमों या विनियमों में क्या उपाय, मूल और प्रक्रिया शामिल किए जाने चाहिए जो अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए प्रभावी हो।

16. न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति हो सकती है जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावी करेगी या इसमें प्रभावशीलता की कमी हो सकती है और इसलिए संशोधन और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। किंतु किसी नियम या विनियम में निगमित नीति में कोई खामियां इसे उसके अधिकार से बाहर नहीं बनाएंगी और न्यायालय इस आधार पर इसे खारिज नहीं कर सकता कि उसकी राय में यह बुद्धिमत्तापूर्ण या विवेकपूर्ण नीति नहीं है अधिकार के बाहर की नीति मूर्खतापूर्ण नीति है और यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी नहीं बनाएगी।

25. इस न्यायालय द्वारा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग [(2004) 6 एससीसी 714: में यह दृष्टिकोण को स्पीकृत किया गया एवं अवलंब लिया गया है। 2004 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 883: निम्नानुसार अवधारित किया जाता है (एससीसी पृष्ठ 717-18, पैरा 7)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

“7. आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कहने का हकदार हो। केवल जांच के लिए एक प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांच करने के उद्देश्य से देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के कुल अंकों में कोई गलती हुई है और उन्हें उत्तर पुस्तिका के पहले कवर पेज पर सही ढंग से नोट किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद अपीलकर्ता को सामान्य विज्ञान के प्रश्नपत्र में दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई। प्रासंगिक नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, किसी भी परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

* * * *

* * * * *

* * * * *

26. इस प्रकार, इस विषय पर विधि इस प्रभाव से प्रकट होती है कि कानून या सांविधिक अधिनियमों/विधिनियमों के अधीन किसी उपबंध के अभाव में न्यायालय को सामान्यतः पुनर्मूल्यांकन का निदेश नहीं देना चाहिए।”

(प्रभाव वर्धित)

12.2. इसके अतिरिक्त, रण विजय सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है:

“30. अतः इस विषय पर विधि काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं, वे हैं:-

30.1. यदि किसी परीक्षा को शासित करने वाला कोई कानून, अधिनियम या विनियमन अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण इसे अनुमति दे सकता है।

30.2. यदि किसी परीक्षा को शासित करने वाला कोई विधि, अधिनियम या विनियमन किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा की अनुमति नहीं देता है (जो इसे प्रतिबंधित करने से भिन्न है) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या संवीक्षा की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो, बिना किसी तर्कसंगत प्रक्रिया के या तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के द्वारा और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि कोई तात्त्विक त्रुटि की गई है।

30.3. न्यायालय को किसी भी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए—उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है

30.4. न्यायालय को प्रमुख उत्तरों की शुद्धता की उपधारणा करनी चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए और

30.5. संदेह की स्थिति में लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को मिलना चाहिए।

(प्रभाव वर्धित)

12.3. हाल ही में, डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाम डॉ. येरा त्रिनध और अन्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1520 के मामले में, इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों को संदर्भित करने के बाद, जिसमें रान विजय सिंह (उपरोक्त) के मामले में भी शामिल है, इस बात पर संतुष्टि के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की मांग अन्यने वाली न्यायालय की प्रक्रिया को पूरी तरह से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अस्वीकार कर दिया है कि क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी या नहीं और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किए गए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है:-

“9. उपरोक्त मामलों की परिस्थितियों एवं तथ्यों को इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के द्वारा निर्धारित नियमों को लागू करना एवं उपरोक्त के तहत हमारी राय है कि उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं के अभिलेख को मँगाना एवं फिर यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी या नहीं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। जैसा कि बताया गया है, उच्च न्यायालय इस बात को संतुष्ट करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं/शीटों की मांग कर रहे हैं कि क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं और उसके बाद आदेश/निर्देश पुनर्मूल्यांकन, जो पूरी तरह से अननुज्ञेय है। उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं को बुलाने और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की ऐसी प्रथा और वह भी पुनर्मूल्यांकन के लिए संबंधित नियमों में किसी विशेष प्रावधान के अभाव में और वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अस्वीकार्य है।”

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्रुत परीक्षा को शासित करने वाला अधिनियम उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और संवीक्षा का उपबंध नहीं करता है। इसके अलावा, वर्णनात्मक प्रकार के उत्तरों में अंक प्रदान करना अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक मूल्यांकन का मामला है और न्यायालय मूल्यांकन के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जो परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता के लिए आरक्षित रहता है। इसलिए, साधारण परिस्थितियों में, पूर्वोक्त उक्तियों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हमारी मुहर नहीं दी जा सकती थी।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

हालांकि, वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्यों और अपवादात्मक परिस्थितियों में, हम रिट याचिकाकर्ता को दी गई राहत के मूल भाग में हस्तक्षेप करने से इंकार रक रहें हैं, विशेष कारणों के तहत यह है कि प्रश्नगत अधिनियम में एक प्रत्यक्ष निषेध नहीं दिखाया गया है मूल परीक्षक ने उत्तर संख्या 2, 5 (क) और 5 (ख) के संबंध में अंक देने का पूरी तरह से लोप किया है और अन्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया गया है और उसी को उच्च न्यायालय द्वारा आगे बढ़ाया गया है, तीन परीक्षकों के औसत अंक देने का प्रावधान करके और इस समय की अवधि में किसी भी हस्तक्षेप से रिट याचिकाकर्ता को गंभीर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तथापि, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में हस्तक्षेप न करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के लिए इस न्यायालय द्वारा कोई समर्थन किया गया है।

14. आक्षेपित आदेश में टिप्पणियों और निर्देशों से उत्पन्न मामले के अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर आगे बढ़ते हुए, हमारा स्पष्ट विचार है कि भले ही हम रिट याचिकाकर्ता को दिए गए संशोधित अंकों की राहत में बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन 21.05.2019 के आक्षेपित आदेश में अन्य टिप्पणियों और निर्देशों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

15. दिनांक 21.05.2019 के आक्षेपित आदेश को देखने के बाद, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उसके पैराग्राफ 17 से 28 में आने वाली टिप्पणियों का अधिकांश हिस्सा अनावश्यक था। किसी भी आधार पर, रिट याचिकाकर्ता की शिकायत और अभिलेख पर प्रकट होने वाले तथ्यों, समाज में शिक्षकों की स्थिति और अन्य सह के रूप में टिप्पणियों के संदर्भ में परमादेश की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना से निपटने वाली अधिनिर्णय प्रक्रिया में –संबंधित अवलोकन, हमारे

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विचार में, आवश्यक नहीं था। यह हो सकता है, भले ही हम यह मान लें कि उच्च न्यायालय को मूल परीक्षक से संदर्भित कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पीड़ा के लिए इस तरह की टिप्पणियां करने के लिए प्रेरित किया गया था, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय पर 1 लाख रुपये की राशि का अधिरोपण याचिका के विषय-वस्तु के अनुरूप और विश्वविद्यालय की भूमिका के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है।

16. फिर भी, 'युक्तियुक्त रूप से कुशल तरीके से' परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) और सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को भी निर्णय की एक प्रति अग्रेषित करना विशिष्ट निर्देश देने वाला प्रतीत नहीं होता है जो निश्चितता के साथ कार्यान्वयन में सक्षम हैं। किसी भी दशा में, युक्तियुक्त दक्षता की ऐसी सामान्य अपेक्षाएं क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, चाहे वह किसी व्यक्ति का हो या राज्य का या राज्य के परिकरण का हो, लागू होती हैं, किंतु न्यायालय के परमादेश के भाग के रूप में ऐसी अपेक्षाओं को निश्चितता के साथ न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को पूरा करने की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में, मुकदमेबाजी में निर्णय देते समय न्यायालय से केवल ऐसे निदेश जारी करने की अपेक्षा की जाएगी जिन्हें निश्चितता के साथ कार्यान्वित/कार्यान्वित किया जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिस्थितियों में की गई टिप्पणियां, जो काफी हद तक सामान्य अपेक्षाओं की हैं, जिसे रिट न्यायालय के द्वारा परमादेश के रूप में अनुमोदित करना कठिन है।

17. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश के पैरा 32 में जो निदेश दिया गया है उसे पूर्णतः अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। उक्त पैराग्राफ 32 में, उच्च न्यायालय ने इस तरह से निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को पुनः

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आकलन या पुनर्मूल्यांकन करना सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। सम्मान के साथ कहें तो हम इस दिशा में कोई उचित तर्क नहीं ढूँढ पा रहे हैं।

17.1 हमारे विचार में, किसी न्यायालय में, जब उसके विषय-वस्तु के संदर्भ में किसी विशिष्ट मुकदमेबाजी पर अंतिम विनिश्चय के लिए विचार किया जाता है, तो सामान्यतः, विनिश्चय को मामले में अवधारण के लिए उद्भूत मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि कोई आनुषंगिक राहत या निदेश समुचित समझा जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ प्रत्यक्ष सहसंबंध में ही मंजूर या जारी किया जा सकता है, इससे आगे नहीं। इसके अलावा, एक विशेष मामले में एक व्यक्ति की एक विशेष गलती के लिए, सभी मामलों को फिर से पुनर्मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान स्वरूप के मामले में, यदि एक परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन को उच्च न्यायालय द्वारा संदिग्ध पाया गया है, तो न तो सभी परीक्षकों को गैरजिम्मेदाराना माना जा सकता है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रत्येक परिणाम को फिर से पुनर्मूल्यांकित किया जा सकता है। जैसा कि देखा गया, 25.11.2019 को, इस अपील के तहत याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने 21.05.2019 के आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा स्थगन मंजूर करने से पहले, उच्च न्यायालय में कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच के लिए समान राहत की मांग की गई थी और उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश के पास प्रार्थना को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि इस तरह के सभी अनावश्यक मुकदमों की उत्पत्ति केवल अनुचित दिशाओं में हुई है, जैसा कि आदेश के कथित पैराग्राफ 32 में निहित है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

17.2. जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम किसी भी निर्णीत मामलों को पुनः मूल्यांकित नहीं कर सकते हैं, जो हमारे समक्ष चुनौती में नहीं है, लेकिन, उसके सम्बन्ध हमें यह देखने की आवश्यकता है कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 32 में निहित निर्देश पूरी तरह से अमान्य हैं और उन्हें एक साथ रद्द किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, परमादेश यह भी देख सकते हैं कि जब विश्वविद्यालय अधिनियम में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस प्रकृति की कोई भी रिट जारी करना व्यावहारिक रूप से कुछ ऐसा करने के लिए निर्देश जारी करने के बराबर होगा, जिसका कानून द्वारा प्रावधान नहीं है।

18. हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि किसी दिए गए मामले में, भले ही न्यायालय को किसी विशिष्ट स्थिति के संबंध में अपना असंतोष व्यक्त करना हो, अभिव्यक्ति के संबंध में भी न्यायालय की सतर्कता की आवश्यकता को छोड़ा नहीं जा सकता है और किसी दिए गए मामले में अनुतोष न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। यहां तक कि सहायक या अन्य राहत प्रदान करने या अन्य निर्देश जारी करने की प्रक्रिया भी न्यायालय के समक्ष विवाद में वास्तविक प्रश्नों से परे नहीं जा सकती है। इस बात को दोहराया जाता है कि एक विशेष स्तर पर एक विशेष गलती या दुर्बलता को, जब न्यायालय द्वारा उचित रूप से निपटाया जाता है, सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है और किसी भी संस्थान में या संबंधित व्यक्ति द्वारा इसी तरह की अन्य सभी प्रक्रियाओं को अवैधता या दुर्बलताओं से पीड़ित नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए और संभवतः सफाई प्रक्रिया की व्यवस्था करते हुए अनावश्यक रूप से मुद्दों से आगे की यात्रा की है और अनावश्यक टिप्पणियों के अलावा असमर्थनीय निर्देश जारी किए हैं। हमारे विचार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

में यह सब टाला जा सकता था और इससे बचा जाना चाहिए था। हम और कुछ नहीं कहते।

19. इसमें ऊपर जो चर्चा की गई है और देखा गया है, उसके लिए, आदेश के पैराग्राफ 29 में आक्षेपित निर्देशों और जनादेश को बाधित नहीं करते हुए और आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 31 में आशा और विश्वास की अभिव्यक्तियों के तहत, हमारा स्पष्ट मत है कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 30, 32 और 33 में निहित निर्देशों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और उन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।

20. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और आंशिक रूप से और उस सीमा तक अनुज्ञात की जाती है कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 30, 32 और 33 रद्द किए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं। कोई खर्च नहीं।

21. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आक्षेपित आदेश के अन्य भाग द्वारा रिट याचिकाकर्ता (प्रत्यर्थी नं. 1) को अन्यथा दी गई राहत केवल वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए ही अप्रभावित है।

.....
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

.....
न्यायमूर्ति संजय कुमार

नई दिल्ली

14 फरवरी, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”